

1501586-58.2021.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA AMBROGI

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 2ª Vara Criminal - ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Data de Disponibilização: 07/10/2022

... do réu, vislumbro que praticou atos infracionais equiparados a tráfico de drogas, sendo impostas medidas socioeducativas pelo juízo da Infância e Juventude (Liberdade assistida e internação). Pois bem, o registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas.

Nesse ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

2ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501586-58.2021.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501586-58.2021.8.26.0617 Controle: 2021/002353

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VAGNER ALEXANDRE JORG FILHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

VAGNER ALEXANDRE JORG FILHO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 23 de novembro de 2021, por volta das 03h15min, na Rua dos Amarílis, 400, Jardim Primavera, nesta Comarca de Jacareí, trazia consigo drogas, consistentes em cocaína e "Cannabis sativa L" (maconha), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. laudo de fls.83/85).

Segundo foi apurado policiais militares efetuavam patrulhamento pelas vielas do bairro Jardim Primavera, local conhecido como ponto de venda de drogas no município, quando avistaram o denunciado, que carregava uma sacola preta. Ao avistar os milicianos VAGNER saiu correndo e arremessou ao solo a sacola, tendo sido esta colhida pelo policial militar Judney.

O denunciado foi então perseguido e, em determinado momento tropeçou, caiu ao solo e foi detido. Em seu poder nada de ilícito foi encontrado, mas no interior da sacola por ele dispensada foram encontrados 208 microtubos pretos contendo cocaína, 24 invólucros transparentes contendo "maconha" e 11 porções de cocaína na forma de "crack", além de R\$80,00 em dinheiro.

VAGNER confessou informalmente na ocasião que ali estava vendendo drogas para pessoa de prenome Eduardo.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 42/47). Após o oferecimento da denúncia, foi determinada a notificação e estabelecido o rito especial da Lei de drogas (fls. 97/98). O réu foi notificado (fl. 123) e apresentou defesa preliminar (fls. 118/119). Recebida a denúncia (fls. 155/159), foi promovida a citação. Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final procedido ao interrogatório. Encerrada a instrução, passou-se aos debates orais, oportunidade em que o i. Promotor de Justiça se manifestou, deduzindo sua pretensão. A combativa defesa, por sua vez, apresentou as alegações finais em forma de memoriais escritos.

É o relatório.
D E C I D O.

A denúncia é procedente.

A materialidade do crime restou devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 20), pelo laudo de constatação de substância entorpecente (fls. 31/36), pelo exame químico-toxicológico (fl. 84/85), bem como pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é inconteste.

Perante a autoridade policial, o réu negou as imputações, alegando que sofre perseguição policial. Em juízo, negou os fatos. Disse que estava esperando um amigo numa viela e quando percebeu os policiais já estavam vindo em sua direção. Disse que se assustou e por isso fugiu mas, negou que tivesse portando drogas. Disse que é constantemente perseguido pelos policiais militares que, inclusive, já invadiram sua casa. Disse que ostenta passagens infracionais. Disse que após ser abordado foi levado para uma estrada de terra e lhe agrediram e após os policiais tiraram a droga da própria viatura. Disse que fazia "bicos" como servente de pedreiro.

A testemunha PM MATHEUS DOS SANTOS PAULINO disse que estavam em patrulhamento de rotina, no local descrito na inicial acusatória, conhecido por intenso fluxo de tráfico de drogas, quando avistaram o réu com uma sacola nas mãos. Disse que o réu ao perceber a presença policial dispensou a sacola e empreendeu fuga. Disse que apreenderam a sacola dispensada que continha a droga descrita na denúncia. Narrou que após perseguir o acusado conseguiram dete-lo e o conduziram até a delegacia de polícia. Disse que não conhecia o réu dos meios policiais. A testemunha PM JUDNEY ALVES, que também participou da diligência, corroborou o depoimento do miliciano.

Pois bem.

Explicitado o fato e analisando o conjunto probatório amalhado aos autos não há como deixar de reconhecer a autoria delitiva. Ressalto que não se sustenta a tese defensiva no sentido de fragilidade do contexto probatório.

Em que pese a negativa do acusado, tal versão não encontrou amparo no conjunto probatório.

Os depoimentos dos policiais acabam por espancar qualquer dúvida em relação à autoria do crime de tráfico.

Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos prestados pelos policiais, na Delegacia e em Juízo, são, em essência, coerentes e harmônicos.

Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do dever

funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente nesses autos.

Confira-se:

"PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido." (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9ª Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).

Ademais, nada existe nos autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo o réu, ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente.

Logo, nada há nos autos a infirmar as palavras dos policiais.

O crime de tráfico restou demonstrado em razão mesmo da quantidade da droga apreendida - 36,96g de maconha; 1,21g de crack; 103,01g de cocaína - inclusive incompatível com o consumo pessoal, bem como em razão da forma de acondicionamento, que indicava estar a droga pronta para venda, bem como em razão das demais circunstâncias da apreensão, autorizam a condenação do réu nos termos da denúncia.

Demais disso, a versão do acusado de que nada foi encontrado pelos policiais durante a abordagem não é suficiente para afastar a alegação de traficância. A alegação da defesa de que não houve diligência anterior para se averiguar a efetiva destinação da venda das drogas não merece acolhimento.

Os indícios conjugados com os demais elementos de prova cotejados nos autos, permitem a ilação a respeito da autoria e materialidade, sustentando o édito condenatório.

E é exatamente esse o caso dos autos.

Nesse sentido:

"Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido"(RT- 729/542).

Por outro norte, as alegações apresentadas pela defesa no sentido da insuficiência de provas a ensejar a condenação, de igual forma, não merecem acolhida, tendo em vista as demais provas coligidas aos autos.

Veja que os policiais estavam em patrulhamento de rotina e a abordagem se deu, exatamente, porque o réu, ao avistar os milicianos, tentou se evadir e dispensou as drogas.

O conjunto probatório produzido, coerente e uniforme, autoriza o acolhimento da pretensão condenatória, sendo de rigor o édito condenatório pela prática do crime capitulado no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Passo, com fulcro nos arts. 59 e 68, do Código Penal, bem como o art. 42 da Lei nº 11.343/06, à fixação da pena.

Respeitado o sistema trifásico, verifico que o réu é primário. Considerando, ainda, a natureza e a quantidade de drogas apreendidas, considerando ainda as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no mínimo legal:

05 anos de reclusão e 500 dias-multa

Na segunda fase, observo que o réu contava com menos de 21 anos na data do fato.

Ressalto que a atenuante não produzirá efeitos, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Diante do exposto, fixo a pena intermediária no patamar acima:

05 anos de reclusão e 500 dias-multa

Na terceira fase da dosimetria penal, em que pese a primariedade do réu, vislumbro

que praticou atos infracionais equiparados a tráfico de drogas, sendo impostas medidas socioeducativas pelo juízo da Infância e Juventude (Liberdade assistida e internação). Pois bem, o registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas.

Nesse sentido: AgRg no HC 588716 / ES - 2020/0140680-5 - T6 - SEXTA TURMA - Data do Julgamento: 25/08/2020 - Data da Publicação/Fonte: DJe 28/08/2020 - Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. PRÁTICA ANTERIOR DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja primário, portador de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. A Terceira Seção desta Corte de Justiça tem manifestado o entendimento de que é possível a utilização de atos infracionais para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. 3. Na hipótese, o pretendido redutor foi afastado com fundamento não só na quantidade e na diversidade do entorpecente apreendido mas também na anterior prática de ato infracional equivalente ao tráfico de drogas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

Assim, evidenciado o reiterado envolvimento em atividade de traficância, deve ser afastada a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

À míngua de outras causas modificadoras, torno a pena definitiva.

A pena pecuniária, seguindo o critério disposto no art. 43 da Lei nº 11.343/06, foi fixada tendo em conta o art. 42 da referida lei, sendo certo que cada dia-multa será estabelecido no mínimo, devidamente atualizado, considerando a situação econômica do réu.

Observe no caso concreto, por sua vez, o envolvimento em atividades criminosas, ressaltando que estava profundamente envolvido na traficância, o que evidencia ainda a periculosidade. Assim, fixo o regime inicial fechado para início do cumprimento da pena.

Em cumprimento ao art. 387, §2º do CPP, destaco que a detração não foi empregada para a fixação do regime inicial, tendo em vista que decorreu das circunstâncias judiciais.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR VAGNER ALEXANDRE JORG FILHO à pena de 05 (cinco) de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal, pelo crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, em regime inicial fechado.

Nego o apelo em liberdade. Presentes os requisitos que justificaram a custódia durante a instrução, reforçados agora pela condenação, de rigor a manutenção da custódia. Destarte, recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Transitada esta sentença em julgado esta, expeça-se guia de recolhimento.

Comunique-se ao IIRGD e à Justiça Eleitoral.

Isenção de custas em razão do benefício da gratuidade de justiça.

Determino a destruição das drogas apreendidas nos autos, bem como determino a perda do dinheiro e de eventuais objetos apreendidos, tendo em vista estarem relacionados ao tráfico de drogas. Oficie-se.

Oportunamente, ao arquivo.

P.R.I.C.

Jacarei, 7 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA